

RECURSO CÍVEL Nº 5012117-96.2024.4.02.5110/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: SONIA MARLI DAMASCENO RIBEIRO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ADMINISTRATIVO - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - GDASS - SERVIDOR APOSENTADO EM GOZO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL - PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DEVIDA AOS APOSENTADOS COM PROVENTOS PROPORCIONAIS NO MESMO PERCENTUAL RECEBIDO PELOS TITULARES DE APOSENTADORIA INTEGRAL - JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TNU - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTORA, de modo a CONDENAR a Ré ao pagamento da GDASS, sem qualquer redução em decorrência da proporcionalidade da aposentadoria da autora, bem como a pagar-lhe as diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal, até a efetiva incorporação. Os atrasados deverão ser corrigidos conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem custas, ante a isenção legal. Deixo de condenar a Autora em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso a teor do art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 08 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5012117-96.2024.4.02.5110

510015039601 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5012117-96.2024.4.02.5110/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: SONIA MARLI DAMASCENO RIBEIRO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial e reiterado em sede recursal, tendo em vista a declaração firmada e os documentos apresentados, com fundamento no Enunciado nº 119 das Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro:

ENUNCIADO 119 - “O pedido de gratuidade de justiça pode ser analisado pela Turma Recursal quando do conhecimento de recurso interposto sem preparo, desde que esteja acompanhado de declaração de hipossuficiência nos termos do art. 2º da Lei 1.060/50.” (Aprovado na Sessão Conjunta de 03/12/2013. Publicado no DJ-e de 18/12/2013, pg 1.363).

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Trata-se de ação proposta em face do **Instituto Nacional do Seguro Social**, objetivando a condenação da ré a revisar o pagamento da gratificação GDASS nos proventos da autora, de forma a se abster de efetuar qualquer redução no pagamento em razão da proporcionalidade do benefício (29/30) e, sucessivamente, ao pagamento das diferenças devidas.

O juízo de origem **julgou improcedente a demanda**.

A parte autora apresentou recurso inominado objetivando a reforma da sentença.

Este é o relatório. Decido!

VOTO

A discussão em tela gira em torno se a gratificação de Desempenho - GDASS, deve ser paga ao servidor aposentado sob o regime da integralidade/paridade na forma proporcional em que se deu a sua aposentadoria ou se deve ser observado o valor total da verba paga aos aposentados com proventos integrais.

No caso concreto, a autora é aposentada do INSS, desde agosto de 1997, enquadrando-se nos casos em que o benefício foi concedido de forma anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, o que lhe assegura o direito à paridade.

Nessa toada, a jurisprudência havia se firmado no sentido de que, nos casos de aposentadoria proporcional, **o pagamento de eventual gratificação por desempenho deveria guardar a mesma proporcionalidade.** Todavia, nos autos do PEDILEF 5001572-81.2011.4.04.7109, o Plenário da TNU, alinhando-se a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alterou a sua orientação sobre a matéria, com a fixação da seguinte tese: **"é devida aos aposentados com proventos proporcionais a gratificação de desempenho com o mesmo percentual percebido pelos titulares de aposentadoria integral"**:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. GRATIFICAÇÃO INTEGRAL. INCIDENTE AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. FIXAÇÃO DA TESE SEGUNDO A QUAL: "É DEVIDA AOS APOSENTADOS COM PROVENTOS PROPORCIONAIS A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO COM O MESMO PERCENTUAL PERCEBIDO PELOS TITULARES DE APOSENTADORIA INTEGRAL". (PEDILEF 5001572-81.2011.4.04.7109, Rel. JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF, julgado em 26/6/2020).

Ademais, merece destacar que a lei que instituiu a GDASS (Lei nº 10.855/2004), **não fez diferenciação entre os que recebem aposentadoria integral e aqueles que recebem a aposentadoria proporcional**, conforme abaixo transcrita:

Art. 11. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social, quando em exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no INSS, em função do desempenho institucional e individual. (Redação dada pela Lei nº 12.702, de 2012)

§ 1º A GDASS será paga observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor, correspondendo cada ponto, nos respectivos níveis e classes, ao valor estabelecido no Anexo VI. (Redação dada pela Lei nº 13.324, de 2016) (Produção de efeito)

§ 2º A pontuação referente à GDASS será assim distribuída: (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)

I - até 20 (vinte) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho individual; e (Incluído pela Lei nº 11.501, de 2007)

II - até 80 (oitenta) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional. (Incluído pela Lei nº 11.501, de 2007)

(....)

Art. 16. Para fins de incorporação da GDASS aos proventos de aposentadoria ou às pensões relativos a servidores da Carreira do Seguro Social, serão adotados os seguintes critérios: (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)

(...)

I - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a gratificação a que se refere o caput deste artigo será paga aos aposentados e pensionistas: (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)

a) a partir de 1º de julho de 2008, em valor correspondente a 40 (quarenta) pontos; e (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)

b) a partir de 1º de julho de 2009, em valor correspondente a 50 (cinquenta) pontos. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)

II - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004: (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)

a) quando o servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão enquadrar-se no disposto nos arts. 3º e 6º da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3º da Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á o constante das alíneas a e b do inciso I do caput deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)

Nesse sentido, tendo em vista que a lei que criou a gratificação não faz diferenciação de pagamento entre os que recebem aposentadoria integral e aqueles que recebem a aposentadoria proporcional, sendo que a própria jurisprudência atual corrobora a integralidade da pontuação prevista na Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos Federais inativos, merece procedência o pedido autoral.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTORA**, de modo a CONDENAR a Ré ao pagamento da GDASS, sem qualquer redução em decorrência da proporcionalidade da aposentadoria da autora, bem como a pagar-lhe as diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal, até a efetiva incorporação. Os atrasados deverão ser corrigidos conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem custas, ante a isenção legal. Deixo de condenar a Autora em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso a teor do art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 08 de fevereiro de 2019).** Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa.